

1515630-71.2018.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a sonegar a realidade dos acontecimentos. (Bol. TJSP 79/03).

O roubo se consumou. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o roubo se consuma quando, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa, ainda que por curto espaço de tempo. Neste sentido, a jurisprudência dominante:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1515630-71.2018.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515630-71.2018.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Luiz Queiroz de Freitas e outros

Autos n.º 1515630.71.2018.8.26.0590

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente

Vistos.

ROBERTO LIMA DA SILVA, ROBSON LIMA DA SILVA e RENATO LUIZ QUEIROZ FREITAS, qualificados nos autos, foram denunciados, por três vezes, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (artigo 70, parte final do Código Penal), e artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos c.c o artigo 29 do Código Penal, e os roubos e a corrupção de menores unidos pelo artigo 69 do mesmo Diploma legal.

De acordo com a acusação, no dia 02 de fevereiro de 2018, pela manhã, na Rua Stélio Machado Loureiro, nº470, Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca de São Vicente, os acusados, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente João Pedro Pistilli, subtraíram, para proveito comum, mediante restrição de liberdade, violência e grave ameaça, exercidas pelo emprego de arma de fogo, um veículo Ford/Ecosport SE, placa GHD 5860, um forno microondas da marca Panasonic, um aspirador de pó da marca Electrolux, um televisor Samsung de 51 polegadas, um televisor de 32 polegadas, um aparelho celular da marca Samsung, um aparelho celular Samsung Galaxy J5, um aparelho celular Iphone 6S, além de roupas, sapatos, malas, bebidas, chinelo Nike, 2 alianças, corrente de ouro com pingente de crucifixo, brincos, anéis e correntes, avaliados a fls. 98, de propriedade das vítimas A.T.M., M.A.P.M. e J.A.M.

Narra a denúncia, que nas mesmas condições de tempo e lugar mencionadas, os acusados, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si,

corromperam ou facilitaram a corrupção de João Pedro Pistilli, pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-lo.

Segundo apurado, os acusados combinaram a prática delitiva. Para tanto, corromperam o adolescente João Pedro, que facilitou a empreitada criminosa. Isso porque, na madrugada do dia dos fatos, os acusados Roberto e Robson foram até a residência de João Pedro e, após breve conversa, o adolescente deixou o local com o cachorro de grande porte que ali habitava e consentiu com a entrada de Robson e Roberto no quintal.

Posteriormente, no horário acima mencionado, a vítima Alexandro estava na sua casa e, ao abrir a porta dos fundos, foi abordado por Roberto e Robson, que mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e o renderam, juntamente com sua esposa e sua filha.

Narra, que, em seguida, enquanto as vítimas permaneciam sob a mira de arma de fogo, que estava em poder de Roberto, e sofrendo constantes ameaças de morte caso elas não colaborassem, Robson fazia a varredura no imóvel, subtraindo todos os pertences acima mencionados.

Narra, também, que a ação durou por volta de uma hora e meia. Ato contínuo Robson saiu da residência, destravou o veículo das vítimas, foi até a rua e chamou Renato, que permanecia do lado de fora dando cobertura para a empreitada criminosa.

Narra, ainda, que Renato ingressou no imóvel e auxiliou Robson a colocar os pertences no interior do veículo das vítimas. Após subjugar os ofendidos e mantê-los com a liberdade restrita sob constantes ameaças, Roberto, Robson e Renato foram até a cozinha, abriram uma garrafa de refrigerante e debocharam das vítimas, que ali estavam amedrontadas.

Narra, por fim, que, não bastasse, os acusados amarraram as vítimas e se evadiram do local em posse dos objetos subtraídos e no carro das vítimas. Passados 15 minutos, a vítima A.T.M. conseguiu se soltar e informou o ocorrido à Polícia Militar. Os bens não foram recuperados.

Na fase policial os réus permaneceram em silêncio (fls. 149/154).

A denúncia veio instruída com o respectivo inquérito policial e foi recebida no dia 07 de outubro de 2021 (fls. 243/244).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 149/154, 339/342 e 357/358)) e apresentaram resposta à acusação (fls. 371/372 e 375/378).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal) foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 396/397).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação as vítimas e, por fim, os réus foram interrogados (fls. 524/525 e 583/584 - em mídia).

Os debates foram convertidos em memoriais

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. No que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal para ambos os crimes, em razão da personalidade desvirtuada dos réus, que mostraram frieza ao amarrarem as vítimas e crueldade ao brindarem o sucesso da empreitada criminosa na frente das vítimas que estavam amarradas, ao mesmo tempo em que riam e debochavam delas, e da consequência do crime, que deixou as vítimas aterrorizadas e tiveram que mudar de vida e também as consequências do crime, uma vez que as vítimas sofreram abalos psicológicos.

Requereu, na segunda fase, o reconhecimento da agravante da reincidência em relação a Robson e Roberto (certidões de fls. 327/328 e 333/334). Requereu, também, o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de Robson e Roberto, uma vez que embora tenham confirmado a prática criminosa, relataram apenas parcialmente, negaram o emprego de arma de fogo, bem como o envolvimento de outras pessoas.

Na terceira fase, requereu, em relação ao roubo, o reconhecimento das causas de aumento relacionadas à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, majorando, assim, a pena em 3/8 em razão da comparsaria e restrição de liberdade das vítimas e elevada, cumulativamente, em mais 2/3, em razão do emprego de arma de fogo, não se aplicando o disposto no artigo 68, § único, do Código Penal. Requereu, ainda, o reconhecimento do concurso formal impróprio, nos termos do

artigo 70 "in fine" do Código Penal, bem como a soma das penas dos crimes de roubo e corrupção de menores, na forma do artigo 69 do Código Penal. Por fim, requereu a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial fechado. (fls.604/613).

A Defesa do réu Renato requereu a absolvição do acusado, com base no artigo 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal e que não haja o reconhecimento de agravantes ou causa de aumento de pena. (619/627).

A Defesa dos réus Ronson e Roberto requereu, em relação ao roubo, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Em relação ao crime de corrupção de menores, requereu a absolvição do acusado, considerando a inexistência de provas concretas da participação do menor e sob o argumento de que este já era corrompido à época dos fatos. (fls.635/642 e 643/650).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede parcialmente.

A vítima A.T.M. narrou que no dia dos fatos, estava em sua residência e, após acordar, foi levar o seu cachorro para o quintal, como de costume. Nesse momento, ao abrir a porta dos fundos, se deparou com dois indivíduos, os réus Robson e Roberto, os quais, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, dizendo para ele calar a boca, pois iria morrer. Em seguida, narrou que os réus o levaram para o quarto onde sua esposa e filha estavam e, apontando a arma de fogo e proferindo xingamentos, perguntavam se ele era policial, se estava para chegar alguém em casa e se ele possuía alguma arma guardada, pois, se eles encontrassem, ele estaria morto. Após, os réus amarraram ele, sua esposa e sua filha usando carregador de celular e cadarço de tênis e passaram a fazer a varredura na residência, subtraindo os bens. Ainda, narrou que o réu Roberto era quem estava em poder da arma de fogo e permaneceu no quarto com ele e sua família, fazendo vigia, sempre apontando a arma para eles, ao passo que o réu Robson, o mais agressivo, subtraía os bens do interior do imóvel.

Além disso, narrou ter sofrido agressão por parte de Robson e Roberto, pois não conseguia tirar a sua aliança do dedo, sendo necessário que sua esposa, acompanhada de Robson, fosse até a cozinha pegar detergente para passar em seu dedo. Sobre os bens subtraídos, narrou que os réus subtraíram tudo o que podia de sua residência, como televisão, micro-ondas, tapete, bebidas, vinhos, além de objetos pessoais de cada um deles, como celulares, roupas, alianças, joias e semijoias de sua esposa e filhas,. Narrou que apenas ficou na casa a geladeira e o fogão, uma vez que até o seu veículo foi subtraído, auxiliando na fuga dos réus.

Narrou, também, que durante o roubo, ele e sua família eram xingados a todo momento pelos réus, que chamavam sua esposa e filha de "vagabundas e prostitutas", dizendo que eles não tinham nada a perder. Disse que a ação criminosa durou aproximadamente duas horas e, após concluírem o roubo, Robson e Roberto pegaram um refrigerante da geladeira e brindaram comemorando a ação criminosa, na sua frente e de sua família, que estavam amarrados.

Prosseguiu dizendo que, em seguida, os réus Robson e Roberto trancaram ele e sua família em um dos quartos e fugiram do local utilizando o seu veículo e após 15 minutos eles conseguiram se soltar, momento em que passaram a gritar pedindo ajuda aos vizinhos e chamaram a polícia. Após, foram para a Delegacia registrar a ocorrência. No mesmo dia, à noite, narrou que recebeu uma ligação da polícia militar dizendo que seu veículo havia sido encontrado, entretanto, os demais objetos subtraídos não foram recuperados.

Ao ser indagado sobre o réu Renato, a vítima narrou ter visualizado o mesmo somente através das imagens de monitoramento da rua, ocasião em que verificou que ele permaneceu do lado de fora da residência de vigia, a fim de garantir o sucesso da ação criminosa. Afirmou, ainda, que Renato abriu o portão de sua casa para que Robson e Roberto pudessem sair com seu veículo. Disse que, pela imagem, parecia que Robson e Roberto não sabiam como dirigir carro automático, então Renato teve que

assumir a condução do veículo e todos deixaram o local.

Em relação a participação do menor, João Pedro Pistilli, a vítima disse o conhecia e o viu crescer, uma vez que ele morava com os avós e era seu vizinho. Narrou ter visto nas imagens da câmera de monitoramento João Pedro andando juntos com os réus durante a madrugada do crime. Logo após, visualizou nas imagens os réus indo até a casa de João Pedro, que adentrou no imóvel, retirou seu cachorro (grande e que latia muito) e deixou o local. Afurrou que foi possível ver os réus entrarem na casa de João Pedro pelos fundos, onde o muro ali existente fazia divisa com a sua casa. Disse, ainda, que acredita que os réus pularam esse muro e ficaram escondidos, esperando alguém sair de sua casa, sendo que ele foi o primeiro.

Ainda, a vítima narrou que, com o passar do tempo, após o registro da ocorrência, ela era chamada para fazer o reconhecimento dos acusados através de fotografia e que o investigador Jorge Vilar encontrou os acusados nas redes sociais (Facebook), tendo, inclusive, foto deles usando bens que foram subtraídos. Além disso, após 15 dias do roubo, viu passar uma repostagem de outro delito idêntico, ocorrido na cidade de Itanhaém, cujos assaltantes eram Robson e Roberto.

A.T.M. acrescentou, ainda, que a vida dele e de sua família mudou muito após o ocorrido, sendo que sua esposa e filha tiveram abalos psicológicos em razão desse trauma. Ademais, como consequência do crime, tiveram que vender a casa por um valor abaixo do mercado, somente pelo desespero de não continuar residindo naquele local, sendo que ele tinha acabado de terminar de pagar o financiamento. Venderam o carro, que foi o único bem recuperado e se mudaram.

Por fim, em juízo, a vítima A.T.M. descreveu os acusados Robson e Roberto: ambos morenos, parecidos, um deles mais forte e robusto, com a maçã do rosto mais inchada e outro um pouco mais magro, ambos com altura entre 1,65 e 1,70 e não usavam óculos. Sobre a vestimenta, um deles usava bermuda jeans, chinelo e acha que blusa azul (o que estava com a arma). Já o outro, mais agressivo, bermuda de "tectel" e chinelo (não se recordou da blusa). Olhos escuros. Em seguida, reconheceu Robson e Roberto como sendo autores do roubo (nº 04 e 02) e não reconheceu Renato.

A vítima M.A.P.M. narrou os fatos no mesmo sentido que seu marido, a vítima A.T.M. Acrescentou que ao sair de seu quarto viu seu marido rendido por Robson e Roberto e que ela, sua filha e marido ficaram dentro do quarto, com Roberto, que parmeneceu ali apontando a arma para eles enquanto Robson circulava pela casa e subtraía os bens do imóvel e objetos pessoais de cada um deles. Ainda, disse que Robson perguntava sobre a existência de cofre e pedia por dinheiro e quando ele tinha alguma dúvida a chamava para acompanhá-lo, pois, ele dizia que se ela não colaborasse "o negócio ia ficar feio" e "se não colaborassem eles iriam morrer". Com relação ao réu Renato, a vítima não o viu dentro de sua casa, somente através das imagens da câmera de monitoramento. Entretanto, ela disse ter ouvido sua voz no momento em que eles abriram o portão para fugir, ocasião em que Renato entrou para falar com Robson e Roberto.

Prosseguiu dizendo que no dia dos fatos ela fez reconhecimento fotográfico na delegacia dos três acusados (Robson, Roberto e Renato - que ela viu pelas imagens da câmera de monitoramento). Depois, ela e sua família foram chamados para novo reconhecimento fotográfico, incluindo imagens extraídas do "Facebook", onde um dos acusados estava usando as roupas subtraídas de seu marido (blusa do Santos, corrente de ouro e chinelo).

A vítima J.A.M., filha do casal, ao relatar os fatos, disse que estava acordando quando viu seu pai já rendido pelos réus. Disse que Roberto ficou com ela e seu pai dentro do quarto, enquanto Robson acompanhava sua mãe pela casa, enquanto subtraía os bens. Além dos bens da casa, os réus subtraíram suas jóias, bijuterias, roupas, sapato, celular e tudo o que já havia sido comprado para sua festa de 15 anos, sendo que nada foi recuperado.

Disse, ainda, que a todo momento Robson e Roberto perguntavam pela existência de um cofre, uma vez que ele sabiam que ali tinha um cofre com dinheiro, pois era "fita dada". No fim, para comemorar o sucesso do roubo, os réus pegaram um refrigerante na geladeira e brindaram na sua frente e de seus pais. Depois, jogaram o resto da bebida pela casa e debocharam da cara deles, que estavam amarrados, e permaneceram

assim por aproximadamente 15 minutos.

Com relação a participação de Renato, ela ouviu ele pedir para Robson e Roberto uma mala para colocar os bens subtraídos. Apesar de não ter visualizado ele dentro de sua casa, ela o viu nas imagens da câmera de monitoramento que existia na rua. Por meio das imagens, disse ter visto o menor João Pedro, seu vizinho, que auxiliou os acusados, retirando o cachorro da casa dele e permitindo que os réus adentrassem em sua casa, para facilitar o acesso na casa de seus pais. Além disso, afirmou ter feito, na Delegacia, reconhecimento fotográfico de Robson, Roberto e Renato.

Por fim, a vítima, ao lembrar dos fatos e no momento do reconhecimento dos réus, chorou e demonstrou existir um trauma até hoje. Relatou que na época dos fatos ainda era uma criança e teve que ouvir dos acusados "sua vagabundinha de merda, o que está achando disso?". Depois do ocorrido, relata que até hoje tem muito medo de sair de casa e que suas médias escolares caíram. Em juízo, reconheceu Robson e Roberto. Não reconheceu Renato.

A testemunha Nataly Alves Cortes, policial militar, narrou no sentido de somente ter sido acionada para atender a ocorrência no local dos fatos e que não fez nenhuma diligência.

O investigador Jorge Ricardo Cardoso Vilar, em juízo, narrou que, depois do registro da ocorrência começou a investigar o crime junto de sua equipe. Durante as investigações foram informados de que Renato, vulgo Renatinho, tinha participação no crime. Posteriormente, ao analisar as imagens da câmera de monitoramento, constatou a efetiva participação de Renato, pois foi possível visualizar ele durante a ação criminosa, permanecendo do lado de fora da casa para dar cobertura e avisar da possível aproximação de pessoas ou vistoria policial. Além disso, narrou que a partir das imagens foi possível ver o menor João Pedro sair da casa do lado das vítimas, segurando o cachorro e conversando com os réus, antes de deixar o local. Prosseguiu narrando que após obter a informação da participação de Renato, foi até a sua residência a fim de obter sua qualificação e foi recebido pelos seus pais, que informaram que Renato não morava mais com eles, pois ele estava dando muito trabalho e aprontando na área. A casa de Renato era próxima à casa das vítimas. Após continuar as investigações receberam imagens do Facebook de Robson e Roberto e, a partir daí, conseguiu qualificá-los. Posteriormente, as vítimas foram até a Delegacia e reconheceram, através de fotografia, Roberto, Robson e Renato. Esclareceu que o reconhecimento foi feito através de fotografia porque Roberto e Robson foram presos uma semana depois dos fatos, em outro roubo, ocorrido na cidade de Itanhaém. Ainda, relatou que a vítima A.T.M. ao visualizar a fotografia de Robson e Roberto, reconheceu sua camisa do Santos e sua corrente, que eles usaram para praticar o roubo na cidade de Itanhaém.

Por fim, a testemunha reconheceu em juízo Robson, Roberto e Renato, dizendo que nas imagens do roubo dava para vê-los perfeitamente. Entretanto, por não trabalhar mais no 2º DP de São Vicente, não está mais em poder das imagens.

O adolescente João Pedro Pistilli não foi ouvido em juízo, uma vez que não foi localizado.

O réu Roberto admitiu a prática delitiva, contudo, ficou em silêncio em relação a participação do outro indivíduo, de Renato e do menor João Pedro e disse ter utilizado um simulacro. Disse, também, ter entrado no imóvel das vítimas através de um terreno baldio, onde pulou o muro e ficou esperando a vítima.

O réu Robson, da mesma forma, confessou a prática do crime, limitando-se apenas a falar da sua atuação individual no crime, assim como seu irmão, Roberto.

O réu Renato negou sua participação no crime. Disse que costuma frequentar o bairro onde ocorreram os fatos, que é conhecido no local e não teria motivos para praticar o roubo. Por fim, afirmou desconhecer Robson, Roberto e o menor João Pedro.

Em relação ao réu Renato, a materialidade inicialmente restou demonstrada através do boletim de ocorrência, reconhecimento (fotográfico) e depoimento das vítimas em fase policial. Porém, a autoria não é certa, uma vez que durante o roubo nenhuma das vítimas teve contato com o réu, tendo apenas escutado a voz de um terceiro indivíduo, que teria ficado do lado de fora do imóvel, dando cobertura à empreitada criminosa.

Ademais, as imagens da câmera de monitoramento que teriam registrado os fatos, que

supostamente mostravam Renato na companhia dos outros acusados e que serviram para a realização do reconhecimento fotográfico das vítimas e reconhecimento feito pelo investigador de polícia, em juízo, foram extraviadas em sede policial, conforme informação prestada às fls. 589. Em que pese existam imagens da da matéria jornalística alusiva aos fatos (fls. 536), Renato não foi reconhecido por nenhuma das vítimas em juízo.

Deste modo, as provas colhidas em juízo não são suficientes para se comprovar a autoria em relação a Renato.

Neste sentido, há de ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Portanto, diante da prova produzida em juízo, não há certeza, suficiente, para imputar ao réu Renato a prática delitiva, motivo pelo qual a absolvição é medida a rigor.

Em relação aos réus Roberto e Robson, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05) auto de reconhecimento fotográfico (fls. 9 e 196), auto de avaliação (fls.96) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa, e restou comprovada pela prova oral colhida, bem como pelo reconhecimento dos acusados, realizado pelas vítimas em fase policial e em juízo.

O conjunto probatório amealhado não deixa dúvidas acerca da autoria, mormente diante dos relatos firmes prestados pelas vítimas. Nesse sentido, as vítimas, disseram que Roberto os ameaçava com uma arma de fogo, enquanto Robson subtraía os bens, e um terceiro indivíduo vigiava prática criminosa, assegurando sua consumação. Ainda, os depoimentos das vítimas e testemunha foram corroborados pela confissão dos acusados em juízo.

Ressalte-se que a vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do justo concreto.

E, "considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância principalmente quando se mostra segura e coerente. Não é possível desprezar-se a palavra da vítima de um crime de roubo, máxime quando segura e firme, porque seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocente"

Outrossim, à palavra da vítima, não havendo testemunhas presenciais, se deve dar crédito quando ausentes indicações que a tornem duvidosa. A vítima, ouvida em juízo, disse que foram dois indivíduos que participaram do roubo, exercida com o emprego de arma de fogo.

Neste sentido:

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ HC 83.479/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

Ressalte-se que a palavra da vítima atribui-se especial valor, mormente quando convicta e sem contradições com os elementos dos autos. As declarações das vítimas, em juízo, foram corroboradas por suas declarações na fase policial.

Ademais, logo após os fatos, em sede policial, os acusados foram reconhecidos sem sombra de dúvidas (fls. 9). O policial civil responsável pela investigação, que teve acesso às imagens da câmera de monitoramento, antes do extravio, também reconheceu os acusados como sendo autores do crime.

Saliente-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como a de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. (Bol. TJSP 79/03).

O roubo se consumou. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que

o roubo se consuma quando, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa, ainda que por curto espaço de tempo. Neste sentido, a jurisprudência dominante:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. A jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, firmou a orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a violência ou a clandestinidade, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. 2. Recurso especial improvido." (STJ, REsp 684503 / SP, 5.^a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26/04/2.005, DJ 01/07/2.005, p. 612). "A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).

A ameaça por meio de arma de fogo, comparsaria e restrição de liberdade restaram comprovadas pela prova oral colhida.

Em relação ao delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, a condenação também é de rigor, haja vista que comprovado que os acusados praticaram o crime na companhia do adolescente João Pedro Pistilli.

Em sede policial, o João Pedro confessou sua participação ao retirar o cachorro de sua residência e permitir o acesso dos acusados (fls.39). Ainda que não tenha identificado os acusados, disse que tinha conhecimento do roubo.

Além disso, João Pedro também foi reconhecido em sede policial (fls. 9) e, embora não tenha sido localizado para comparecer em juízo, ele foi visto e reconhecido através das imagens da câmera de monitoramento.

Neste sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 1º DA LEI N. 2.252 /1954 E 244-B DO ECA .CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. MENOR ANTERIORMENTE CORROMPIDO. IRRELEVÂNCIA. 1. É pacífico o entendimento de que o delito previsto no art. 1º da Lei n. 2.252/1954 e atualmente tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 /1990) é de natureza formal. Assim, a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação. 2. Ordem denegada.

Neste sentido, a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

A comparsaria restou comprovada pela prova oral colhida em juízo. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agente não gera "bis in idem" com o delito de corrupção de menores, por protegerem bens jurídicos distintos.

Nesse sentido a jurisprudência:

"Ementa: FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI N. 2.252 /54. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

SIMPLES. CRIME PRATICADO NA COMPANHIA DE MENORES. CONDENAÇÃO CUMULADA DO DELITO DE FURTO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO GERA 'BIS IN IDEM'. BENS JURIDICOS DISTINTOS. PENA DE MULTA PREVISTA NO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO.

QUANTUM DE PENA EM RELAÇÃO AO FURTO EXACERBADA. READEQUAÇÃO DA CARGA PENAL OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A condenação concomitante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores não gera 'bis in idem'." (TJ-PR, ACR 5282515 PR 0528251-5/PR, 4.^a Câmara Criminal, Rel. Miguel Pessoa, j. 04/06/2.009).

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo então à dosimetria da pena.

Quanto ao delito de roubo:

Para o delito de roubo é prevista pena em abstrato entre quatro e dez anos de

reclusão e multa.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena base será fixada atendendo-se as diretrizes do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último as causas de diminuição e de aumento.

Tendo em vista que os acusados praticaram o delito de roubo dentro de residência, mostrando frieza ao amarrarem as vítimas e crueldade ao brindarem o sucesso da empreitada criminosa na frente das mesmas que estavam amarradas, ao mesmo tempo em que riam e debochavam delas e também considerando as consequências do crime, que gerou grande abalo e trauma psicológico nas vítimas, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal lhes são desfavoráveis, motivo pelo qual a pena-base será fixada 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

Há circunstância atenuante em favor de ambos os acusados - a confissão espontânea (artigo 65, III, "d" do Código Penal) - e circunstância agravante - reincidente em crime doloso - (artigo 61, I do Código Penal), conforme certidão de fls. 327/328 e 333/334. Tendo em vista o concurso de circunstâncias agravante e atenuante, não haverá alteração na dosimetria da pena, uma vez que trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do artigo 67 do Código Penal (Resp. 565.504-DF 6ª T. rel Hamilton Carvalhido, 16.12.2003). Assim, não haverá alteração na dosimetria da pena.

Há três causas de aumento a serem consideradas: concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inciso V do Código Penal) e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A , inciso I, do Código Penal) . Tendo em vista a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento há de se dar no mínimo legal de 1/3. Resultará, assim, na pena 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 17 dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90:

Para o delito de corrupção de menor de 18 (dezoito) anos é prevista pena em abstrato entre um a quatro anos de reclusão.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis aos acusados, a pena-base será fixada 1/3 acima do mínimo legal, em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Há uma circunstância agravante em desfavor de ambos os acusados - reincidência (artigo 61, I do Código Penal). Desta forma, aumento a pena em 1/6 resultando na pena de 1 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Na derradeira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena.

Assim, aplicado o critério do cúmulo material, as penas dos delitos de roubo e corrupção de menor de 18 (dezoito) anos deverão ser somadas (artigo 69 do Código Penal) e resultará a pena de 8 anos, 7 meses e 30 dias de reclusão, mais 17 dias-multa no valor unitário mínimo.

No mais, em relação ao crime de roubo, não há que se falar em concurso formal impróprio (artigo 70 "in fine" do Código Penal), uma vez que o crime foi praticado no interior de residência, onde foi atingido patrimônio familiar e as vítimas foram submetidas ao roubo em conduta única pelos acusados. Desta forma, restou configurada apenas uma ação delituosa.

Nesse sentido:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Concurso de agentes e emprego de armas de fogo - Quadro probatório seguro e coeso - Materialidade e autoria comprovadas - Narrativa das vítimas em consonância com os relatos dos policiais - Absolvição inviável na espécie - Cálculo das penas - Causas de aumento evidenciadas - Irrelevância da apreensão das armas de fogo - Aumento pelas majorantes mantido - Concurso formal não caracterizado - Roubo praticado contra casal, constituindo patrimônio único

atingido pela ação criminosa - Regime semiaberto justificado em razão da aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP, não comportando alteração - Recurso defensivo e ministerial desprovidos (Apelação Criminal nº 1503745-62.2017.8.26.0536 -Voto nº 41509).

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Tendo em vista que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição por restritiva de direito (art. 44, inciso I do Código Penal).

Os acusados não poderão apelar em liberdade. Permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, salienta-se que não se justifica após sentença condenatória à sua revogação, apenas para que o acusado aguarde o trânsito em julgado em liberdade.

Decido.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar ROBERTO LIMA DA SILVA e ROBSON LIMA DA SILVA, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90 c.c artigo 69 do Código Penal, à pena de 8 anos, 7 meses e 30 dias de reclusão, mais 17 dias-multa no valor unitário mínimo e absolver RENATO LUIZ QUEIROZ FREITAS pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90 c.c artigo 69 do Código Penal.

O regime inicial da pena será o fechado.

Os acusados não poderão apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Renato Luiz Queiroz Freitas.

Após o trânsito em julgado extraia-se cópia desta sentença encaminhando-a para a vítima.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 8 de dezembro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA